

[별지 제10호 서식] 구매입찰공고서

조달물자(내자) 구매입찰공고 (다수공급자계약)

조달청 내자공고 제 호

1. 구매에 부치는 사항

- 세 부 품 명 : 000(세부품명번호 : 00000000000)
- 구매예정수량 : 60,000,000
- 단 위 : 00
- 추 정 가 격 : ₩000,000,000,000(부가가치세 별도)
- 납 품 장 소 : 각 수요기관
- 인 도 조 건 : 공사현장하차도 등
- 납 품 기 한 : 납품요구일로부터 00일
- 계 약 방 법 : 제한(3자단가)/다수공급자계약
- 계약상대자 선정방법 : '다수공급자계약'에 의함
- 계약상대자 선정근거 : 「조달사업에 관한 법률」 제13조(다수공급자계약)
- 공고기간 : 본 구매입찰공고의 공고기간은 0000. 00. 00. 까지로 한다.
- 계약기간 : 00000. 00. 0. 부터 0000. 00. 00. 까지로 한다.
- 계약 중간점검기간 : 본 구매입찰공고에 의거하여 체결한 계약은 구매입찰 공고 게시일로부터 매 1년이 되는 날을 기준으로 30일 이내(매년 x월 x일~x월 x일)에 반드시 조달청의 중간점검을 받아야 함

2. 구매 참가신청에 관한 사항

3. 가격협상시 계약대상자의 유의사항

4. 입찰보증금의 납부

5. 종합쇼핑몰 운영관련 유의사항

6. 기타 유의사항

[별첨1] 레미콘 다수공급자계약 2단계경쟁 공동수급체 운영요령

제1조(목적) 이 운용요령은 제51조의2에 따라 공동수급체를 구성하여 제안서를 제출하고, 납품대상업체로 선정된 공동수급체 구성원이 납품을 이행하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(2단계경쟁 공동수급체 등록 공고) ① 수요기관의 장은 제51조의2제1항에 따라 2단계 경쟁 제안요청 대상 건에 대하여 복수의 계약상대자(계약상대자가 조합인 경우 조합원사)가 공동수급체를 구성하여 제안하도록 할 수 있다.

② 수요기관의 장이 제1항에 따라 2단계경쟁의 공동수급체 구성을 허용하는 경우에는 2단계 경쟁 제안요청 전에 수요기관명, 2단계경쟁 건명, 대상 세부품명, 예산액, 공동수급체 등록마감일 등이 포함된 관련 정보를 [별지 제6호 서식]에 따라 만 5일 이상(공휴일 및 토요일은 포함하지 아니한다) 종합쇼핑몰 시스템을 통해 공고하여야 한다.

③ 구매부서의 장은 공동수급체 등록 마감일을 제2항의 공고기간 만료일로 정하여야 한다.

④ 구매부서의 장은 공동수급체 등록 공고에서 조달청과 체결된 다수공급자 계약조건 이외의 요구를 할 수 없다.

제3조(공동수급체의 구성) ① 이행방식은 공동수급체 구성원이 일정 출자비율에 따라 연대하여 공동으로 계약을 이행하는 "공동이행방식"으로 한다.

② 제1항에 따른 공동수급체의 구성원 수는 5인 이하로 하여야 하며, 구성원별 최소지분율을 10% 이상으로 하여야 한다. 다만, 구매부서의 장이 필요하다고 인정하는 경우 구성원수와 구성원별 최소지분율을 각각 20% 범위 내에서 가감할 수 있다.

③ 구매부서의 장은 2단계경쟁 공동수급체 등록공고서에 제2항에 따른 공동수급체의 구성원수와 구성원별 최소지분율을 명시하여야 한다.

④ 공동수급체의 구성원은 제2조제2항에 따른 2단계경쟁 공동수급체 등록 공고 대상 세부품명에 대하여 다수공급자계약을 체결하고, 종합쇼핑몰에 등록되어 계약이행이 가능하여야 한다.

제4조(공동수급체 대표자의 선임) ① 공동수급체의 구성원들은 상호 협의하여 구성원 중에서 공동수급체 대표자를 선임하여야 한다.

② 제1항에 따라 선임된 공동수급체 대표자는 수요기관 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표한다.

제5조(공동수급체의 등록) ① 공동수급체 대표자는 종합쇼핑몰 시스템에 공동수급체 정보를 등록하고, 구성원들로 하여금 공동수급체 구성에 동의하고, 구성원별 분담비율을 등록하게 하여야 한다.

② 공동수급체의 구성원은 구매기관에서 공고한 공동수급체 등록 마감일까지 제1항에 따른 공동수급체 구성에 동의하고, 공동수급체 등록 공고에서 요구하는 규격을 충족하는 품목을 등록하여야 한다.

③ 공동수급체 대표자는 공동수급체 구성원이 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 납품이행을 약속하는 공동수급협정서(공동이행방식)를 [별지 제7호 서식]에 따라 작성하여 공동수급체 등록마감일까지 종합쇼핑몰 시스템에 등록하여야 한다.

제6조(제안요청 대상 공동수급체 선정) ① 구매기관의 장은 제5조에 따라 종합쇼핑몰 시스템에 등록된 공동수급체 및 공동수급체가 등록한 분담비율에 대하여 공동수급체의 구성원, 세부품명, 요구규격, 구매예정수량 및 분담내용 등을 검토하여 구매목적에 합당한지 여부를 판단하여야 한다.

② 구매기관의 장은 제1항에 따라 구매목적에 합당하다고 판단되는 공동수급체에 대하여 2단계경쟁 제안요청 대상 공동수급체로 선정하여야 한다.

제7조(2단계경쟁 제안요청) ① 수요기관의 장은 제6조 제2항에 따라 선정된 공동수급체, 구매목적을 단독으로 수행할 수 있는 계약상대자 등 총 5인(각 공동수급체는 계약상대자 1인으로 간주한다) 이상을 대상으로 동 규정 제51조에 따라 2단계경쟁 제안요청을 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 구매부서의 장은 구매목적을 충족하면서 예산범위 이내인 공동수급체 또는 계약상대자가 2인 이상 5인 미만인 경우 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 2인 이상 5인 미만으로도 제안요청 대상자를 선정할 수 있으며, 이 경우 종합쇼핑몰에 그 사유를 입력하여야 한다.

③ 공동수급체의 구성원은 동일 제안요청 건에 대하여 단독으로 또는 다른 공동수급체를 구성하여 2단계경쟁에 참여할 수 없다.

제8조(공동수급체의 2단계경쟁 제안서 제출) ① 제7조 제1항에 따라 제안요청을 받은 공동수급체의 대표자는 공동수급체의 구성원별로 제안가격 등을 취합하여 동 규정 제54조에 따라 제안서를 제출하여야 한다.

② 제안요청 대상 공동수급체가 동 규정 제53조에 따른 제안서 제출기한까지 제1항의 제안서를 제출하지 않은 경우에는 동 규정 제54조 제5항에 따라 공동수급체 구성원별 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격으로 제안한 것으로 한다.

제9조(제안서 평가 및 납품대상 업체 선정) 수요기관의 장은 제8조에 따라 공동수급체의 대표자가 제출한 제안서에 대하여 [별표4]에 따라 공동수급체 구성원별로 각각 평가한 점수에 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가한다(다만, 가격 평가 점수는 공동수급체를 기준으로 산출하여 각 구성원에게 동일하게 적용).

제10조(납품 요구) 구매부서의 장은 공동수급체가 납품대상 업체로 선정된 경우에는 각 구성원별 분담비율에 따라 납품요구를 하여야 한다. 다만, 납품대상 업체와 사전 합의를 통해 공동수급체별 납품이행계획서를 작성한 경우에는 그에 따른다.

제11조(책임) 공동수급체의 구성원은 납품이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제12조(공동도급 내용의 변경) ① 공동수급체는 공동수급체 등록 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 납품이행을 완료하는 날까지 공동수급체 구성원의 탈퇴 또는 분담내용의 변경을 할 수 없다. 다만, 제2호에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 구매기관 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 계약을 이행하지 아니하여 국가계약법 시행령 제76조제2항제2호에 따라 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 제1항에 따라 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동으로 연대하여 납품이행을 하여야 한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 납품이행이 어려울 경우 잔존 구성원이 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가할 수 있다

제13조(대가의 지급) ① 구매부서의 장은 계약이행에 따른 대가 등을 지급함에 있어 공동수급체 구성원별로 구분 기재된 신청서를 공동수급체 대표자가 제출하도록 하여야 한다.

② 구매부서의 장은 제1항에 따라 신청된 금액을 공동수급체 구성원 각자에게 지급하여야 한다.

[별첨2] 레미콘 다수공급자계약 2단계경쟁 제안공고 운용요령

제1조(목적) 이 운용요령은 제51조의3에 따라 수요기관의 장이 2단계경쟁 참여업체를 공개모집 하기 위하여 2단계경쟁 제안공고를 하고, 계약상대자가 제안서를 제출하며, 수요기관의 장이 납품대상업체를 선정하는 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(2단계경쟁 제안공고) ① 수요기관의 장은 2단계경쟁 제안공고를 통해 구매하는 경우에는 수요기관명, 2단계경쟁 건명, 대상 세부품명, 구매희망 규격, 수량, 예산액, 납품대상업체 선정기준, 제안서 제출기한, 동점자 처리기준, 납품지역 등이 포함된 관련 정보를 [별지 제8호 서식]에 따라 만 5일 이상(공휴일 및 토요일은 포함하지 아니한다) 종합쇼핑몰 시스템을 통해 공고하여야 한다.

② 수요기관의 장은 제안서 제출기한을 제1항의 공고기간 종료일로 정하여야 한다. 다만, 제안서 제출기한 중에 전산장애가 발생한 경우 「나라장터 이용약관」 제25조를 준용하여 자동연기 처리할 수 있다.

③ 수요기관의 장은 2단계경쟁 제안공고에서 조달청과 체결된 다수공급자계약조건 이외의 요구를 할 수 없다.

제3조(납품대상업체 선정기준) ① 납품대상업체 선정 기준은 [별표4]의 종합평가방식을 따르며, 제안서를 제출한 계약상대자 중 가격, 적기납품, 품질관리 평가항목의 합산점수가 높은 순으로 상위 10인(상위 10인을 초과하여 동점자가 있는 경우 동점자를 모두 포함한다*)을 평가대상자로 선정하여 평가한 결과 전체 평가항목(기본평가항목 및 선택평가항목)의 합산점수가 가장 높은 제안자(복수업체 선정방식의 경우에는 합산점수가 가장 높은 제안자부터 순차적으로)를 납품대상업체로 선정한다.

* (예시) 가. 1순위자~4순위자가 각 1인, 5순위자가 3인인 경우: 평가대상자는 5순위자까지 총 7인
나. 1순위자가 1인, 2순위자가 2인, 3순위자가 3인인 경우: 평가대상자는 3순위자까지 총 6인
다. 1순위자가 7인인 경우: 평가대상자는 해당 1순위자 7인

② 제1항에도 불구하고 [별표5] 다수공급자계약 2단계경쟁 복수업체 선정방식에 따라 납품대상업체 선정 시 선정하고자 하는 납품대상업체의 수보다 평가대상업체의 수가 적은 경우에는 평가대상업체 전체를 납품대상업체로 선정 후 순위별로 물량을 배정하고, 나머지 물량에 해당하는 구매예산이 제48조제1항에서 정한 다수공급자계약 2단계경쟁을 거쳐서 납품대상업체를 선정하도록 한 구매예산금액 이상인 경우에는 추가로 2단계경쟁을 거쳐 납품대상업체를 선정하여야 하며, 제1항에서 정한 금액 미만이라도 2단계경쟁을 거쳐 납품 대상업체를 선정할 수 있다. 다만, 본문에 따라 선정된 납품대상업체가 나머지 물량을 납품하기로 동의한 경우에는 다수공급자계약 2단계경쟁을 실시하지 아니할 수 있다.

③ 제1항에 따라 제안서를 평가한 결과 합산점수가 동일한 경우에는 동 규정 제52조제1항에 따라 처리하여야 한다.

④ 계약담당공무원은 계약상대자의 계약이행실적 평가 결과를 계약연장, 차기계약, 입찰참가자격 사전심사, 다수공급자계약 2단계경쟁 평가 등에 활용할 수 있다.

제4조(제안서 제출) ① 2단계경쟁 제안공고에 따라 제안서를 제출하고자 하는 계약상대자는 수요기관의 장이 공고한 내용을 숙지하고 수요기관이 지정한 납품지역으로 납품이 가능한지 여부를 확인한 후에 수요기관이 공고한 조건을 모두 충족하는 경우에 한하여, 제안서 제출기한 내에 제안서, [별지 제9호 서식]의 공고조건 충족여부 확인서를 제출하여야 한다.

② 계약상대자의 제안서 제출은 동 규정 제54조 제1항 및 제3항에 따라 나라장터에서 전자적으로 처리하여야 한다.

③ 수요기관의 장이 공고한 내용을 숙지하지 않고 제안서를 제출하여 발생하는 불이익, 기

타 제안서 내용 중 검증되지 않는 내용에 의해 발생하는 불이익 등에 대한 책임은 제안서 제출자인 계약상대자에게 있다.

④ 계약상대자는 제1항의 제안서에서 제안한 납품지역과 동일한 시장권역에 한하여 계약서상 납품지역에 관계 없이 납품할 수 있다

제5조(제안품목의 구성) ① 2단계경쟁 제안공고에 따라 제안서를 제출하고자하는 계약상대자는 수요기관의 장이 공고한 내용에 부합하도록 규격별 수량, 규격별 제안금액을 구성하여 제안하여야 한다.

② 계약상대자는 수요기관의 장이 공고를 게시한 날 전일까지 다수공급자계약을 체결하여 종합쇼핑몰에 등록된 품목에 한하여 제안할 수 있다.

제6조(가격제안) ① 계약상대자는 수요기관의 장이 공고를 게시한 날 전일 종합쇼핑몰에 최종 등록된 계약가격(다량납품할인율이 적용된 경우에는 할인 후 낮은 가격)을 기준으로 그 이하로 제안하여야 한다.

② 제1항에 따라 가격제안을 하는 경우 계약상대자는 계약가격의 100분의 95 미만으로 제안할 수 없다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 제안한 가격이 공고된 예산액을 초과하는 경우 해당 계약상대자는 당해 제안공고에 참여할 수 없다.

제7조(제안서 유효기간) 계약상대자는 제안서를 제출하는 때에 제안서의 유효기간을 설정하여 제안하여야 하며 유효기간이 만료된 제안서는 효력이 없다.

제8조(제안취소) ① 계약상대자는 제출된 제안을 제안서 제출기한 전에는 전자적으로 취소할 수 있으나 제안서 제출기한이 경과된 후에는 취소할 수 없다.

② 계약상대자는 제1항에 따라 제안을 취소한 경우 동일 제안공고 건에 대하여 다시 제안할 수 없다.

제9조(제안서 보완) 수요기관의 장은 제안서 평가에 필요한 서류의 일부가 누락되었거나 불명확한 경우 동 규정 제53조에 따라 처리하여야 한다.

제10조(제안서 평가 및 납품대상업체 선정) ① 구매부서의 장은 제안서 제출기한 만료 후에 기한 내에 제출된 제안서를 대상으로 제안공고서에 제시한 납품대상업체 선정기준에 따라 납품대상업체를 선정하여야 한다.

② 구매부서의 장은 제안서를 평가하는 때에 계약조건 이외의 변경된 조건을 제시하여 평가에 반영하여서는 아니된다.

③ 구매부서의 장은 제안서를 평가하기 이전에 제안공고서에 명시한 구매희망 규격 및 납품지역에 부합하지 않는 제안서는 사전판정하여 평가대상에서 제외할 수 있다.

④ 수요기관의 장은 [별표4]에 따라 제안서를 평가하되, '선호도' 평가는 [별표4]에도 불구하고 제안서 평가과정에서 실시할 수 있다.

⑤ 구매부서의 장은 제안공고서에 명시한 구매희망규격에 부합하지 않는 제안서임에도 불구하고 사전판정으로 평가대상에서 제외하지 않은 계약상대자가 있는 경우 그 계약상대자의 제안가격 또는 제안율을 '가격' 평가의 제안평균가격 또는 평균제안을 산출에 반영할 수 있다.

제11조(제안공고의 취소 등) ① 구매부서의 장은 제안서 제출기한 이전에는 제안공고를 취소할 수 있다.

② 구매부서의 장이 제1항에 따라 제안공고를 취소하려는 경우에는 종합쇼핑몰 시스템을 통해 취소 내용 및 사유를 공고하여야 한다.

③ 구매부서의 장은 제안서 평가과정에서 사전판정 오류, 평가 오류가 발생하는 경우 조달청장에게 이를 통보하고, 재평가를 실시할 수 있다.

④ 구매부서의 장은 제10조 제3항에 따라 사전판정한 결과 적격 제안 업체가 2개사 미만인 경우에는 동 제안공고를 취소하고, 새로운 제안공고, 제안요청 등의 방법으로 구매를 추진할 수 있다.

⑤ 제1항에도 불구하고 구매부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 제안서 평가 완료 이후에도 제안공고를 취소할 수 있다.

1. 제안공고서 입력오류 등 제안공고 자체에 과실이 있는 경우

2. 사업변경 등으로 현재의 제안공고 결과로는 사업목적을 달성할 수 없는 경우

3. 기타 제안공고 건을 계속 진행하는 것이 구매업무처리에 불합리하다고 판단되는 경우. 다만 예산감소로 인한 제안공고의 취소는 당초예산이 변경된 경우에 한한다.

제12조(납품요구) ① 수요기관의 장은 제10조에 따라 납품대상업체를 선정한 경우에는 동 규정 제57조 각 항에 따라 납품요구를 하여야 한다.

② 동 규정 제57조제3항에도 불구하고 수요기관의 장은 납품대상업체의 계약품목이 계약의 종료, 거래정지, 수정계약 등으로 종합쇼핑몰에 등재되어 있지 않은 경우 또는 납품대상업체로 선정된 계약상대자의 제안서가 제안공고서에 명시한 구매희망 규격에 부합하지 않는 경우에는 납품요구를 할 수 없으며, 새로운 제안공고 또는 제안요청 절차를 거쳐 납품대상업체를 선정하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 수요기관의 장은 사업추진의 시급성 등으로 인하여 새로운 제안공고 또는 제안요청 절차를 거치기 어려운 경우에는 [별표4]의 다수공급자계약 2단계경쟁 종합평가방식에 의할 경우에 한하여 기존 제안서 평가 결과 차순위자를 납품대상업체로 선정할 수 있다.

④ 이 때 동점자 등에 대한 처리 방법은 동 규정 제52조 제1항에 따라 처리하여야 한다.